נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי

תוכן עניינים

א.הגדרות: 2

ב.מטרת הנוהל 3

ג. כללי 3

ד.תנאים ודרישות 9

ה.הליך הטיפול 11

ז. ההליך המדורג: 24

ח.סיום ההליך 27

ט.תחולה: 29

י. החוק וסעיפיו 29

יא.נספחים 29

יצוין כי נוהל זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

א. הגדרות:

"רשות" -	רשות האוכלוסין וההגירה.
"רישיון" -	רישיון ישיבה בישראל בהתאם לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974.
" מוזמן/ת" -	בן/ת זוג זר/ה בגיר שנישא/ה לאזרח/ית ישראלי/ת ומבקש/ת מעמד בישראל.
"ישראלי/ת" -	אזרח/ית ישראלי/ת בגיר הנשוי/אה למוזמן/נת.
"מבקש/ים" -	הישראלי ו/או המוזמן.
"קטין נלווה" -	ילד קטין, מתחת לגיל 18, מקשר זוגי קודם של המוזמן שמבוקש להסדיר מעמדו כנלווה לבקשה.
"תושב קבע" -	בעל רישיון לישיבת קבע בישראל.
"מבקש מקלט"-	אזרח זר, מוזמן, אשר הגיש בקשה פרטנית למקלט מדיני בהתאם לנוהל 5.2.0012, טרם או לאחר הגשת הבקשה למעמד מכוח נוהל זה.
"לשכה/לשכות" -	לשכות מינהל האוכלוסין של רשות האוכלוסין וההגירה הפזורות ברחבי הארץ.
"עובד הלשכה" -	עובד מדרגת נציג שירות ומעלה, בלשכת מינהל האוכלוסין.
"פטור מאשרת כניסה" -	אזרח זר בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), תשל"ד-1974
"חייב באשרת כניסה" -	אזרח זר בעל דרכון של אחת המדינות שאזרחיה חייבים באשרה ורישיון ביקור מראש.
"מדינות אבחון/סיכון"-	אזרח זר בעל דרכון של אחת מהמדינות הממולצות על ידי גורמי הביטחון.
"תעודת יושר" -	מסמך רשמי ממדינה זרה שהונפק בחצי השנה האחרונה בנוגע לעבר הפלילי של המבקש, או קיומן/העדרן של הרשעות כלשהן, הכולל בתוכו המידע על כל שינויי השם של המבקש.
"נתיב" -	לשכת הקשר ארגון נתיב, יחידת סמך במשרד ראש הממשלה.
"נוהל 1.6.0001"-	נוהל הטיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה.
"נוהל 5.4.0001"-	נוהל הטיפול בזרים המבקשים להכנס ארצה ברישיון תייר ובבקשות להארכת רישיון ביקור מסוג ב/2.
"נוהל הערות גורמים" -	נוהל שמספרו 5.2.0015.
"חוק האזרחות" -	חוק האזרחות, התשי"ב – 1952.
"חוק הכניסה" -	חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952
"הוראת שעה" -	חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.

ב. מטרת הנוהל

לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי ובהתאם לסעיף 7 לחוק האזרחות המאפשר התאזרחות בישראל למוזמן שנישא לישראלי בנישואין קבילים. תכלית נוהל זה היא קביעת אופן טיפול בבקשה להסדרת המעמד בישראל לבן הזוג הזר בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה על מנת לאפשר לישראלי, שמרכז חייו בישראל וככל שהוא חפץ בכך, לקיים יחד בישראל עם בן זוגו הזר תא משפחתי כן, בלעדי וייחודי - ולשהות בישראל לצד בן הזוג.

יודגש כי זכותו של הישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת וכי המוזמן אינו זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלית מכוח נישואיו לישראלי, אלא בכפוף להוראות נוהל זה.

ג. כללי

ג.1. הוראות נוהל 1.6.0001 ונוהל 5.2.0023 יחולו על נוהל זה וזאת למעט מקרים בהם ניתנה התייחסות פרטנית מפורשת אחרת בנוהל זה.

ג.2. מוזמן שנישא לישראלי ושוהה בחו"ל (בין אם בן זוגו הישראלי שוהה עימו או בין אם לאו) ומעוניין **להגיע לישראל לצורך קיום חיים משותפים לצד בן זוגו, מחויב בהגשת בקשה לאשרת כניסה כבן זוג של ישראלי. הבקשה תוגש בנציגויות ישראל בחו"ל מראש ובטרם הגיעו לישראל** ואף אם הינו ממדינה אשר לישראל יש עמה הסכם פטור מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

ג.3. מוזמן הנשוי לישראלי ומתגורר עימו בחו"ל אך אינו מעוניין לפעול לעת הזאת להסדרת מעמד על פי נוהל זה ומתעתד להגיע עימו לישראל **לצורך ביקור** ובריישיון מסוג ב/2 תייר בהתאם לקבוע בנוהל 5.4.0001, מומלץ לישראלי להסדיר בטרם ההגעה לארץ מול נציגות ישראל בחו"ל את המצב האישי ורישום נולדים ככל שיש ואת הביקור של בני משפחתו הגרעינית (בן/בת זוג, ילדים קטינים). העדכון יהא תקף לכל יתר הביקורים העתידיים. ככל שבהמשך יהיה מעוניין להסדיר את המעמד של בן הזוג הזר בישראל, יהיה מחויב בהגשת בקשה מראש כאמור בסעיף ג.5 לנוהל זה.

ג.4. ככל שמדובר בבן זוג שמתברר כי לא מוזן לו תאריך כניסה לישראל במערכת ביקורת גבולות, יפעל עובד הלשכה בהתאם לנוהל עדכון תנועה 1.18.0002. רק לאחר עידכון ותיקון הרישום ופרטי הכניסה יחל הטיפול בבקשה. במקרה בו הופנה המבקש להליכים נוספים, בין היתר ליחידת האכיפה וכמפורט בסעיף ד' לנוהל 1.18.0002 ולא הומצא מטעם המוזמן הנדרש בתוך 60 ימים - תיסגר הבקשה אוטומטית ללא הודעה למבקשים.

ג.5. הגשת הבקשה:

במקרה בו שני בני הזוג שוהים מחוץ לישראל – עליהם לפנות לנציגות ישראל לצורך הגשת בקשה לכניסה לישראל. נדרשת נוכחות שניהם בנציגות ישראל, לרבות כאשר המוזמן הינו ממדינה פטורה מאשרה, וכן בהצגת מסמכים נדרשים לפי המפורט בסעיף ד.2 להלן. ככל שתאושר בקשת הכניסה לישראל **ולאחר הגעתם, יהא על בני הזוג להגיש בקשה מקוונת** שתטופל לפי המפורט מטה.

- **במקרה בו הישראלי שוהה בישראל והמוזמן הזר שוהה בחו"ל** ומעוניין להגיע לישראל על מנת לשהות לצד בן זוגו - מחויב בן הזוג הישראלי בהגשת בקשה מקוונת מראש ובטרם הגיעו ארצה, בהצגת המסמכים הנדרשים לפי המפורט בנוהל זה ובהגשת בקשה לאשרת כניסה עבורו לישראל, לרבות כאשר המוזמן ממדינה הפטורה מאשרה.
- **במקרה בו שני בני הזוג שוהים בישראל** – על בני הזוג או הישראלי, להגיש בקשה מקוונת.

ככל שאין באפשרות המבקש להגיש בקשה מקוונת מטעמים שונים, עליו לגשת לעמדת המודיעין בלשכת מינהל האוכלוסין הקרובה לאזור מגוריו ולהסביר את הבעיה. נציג השרות במודיעין ישקול את הדברים וככל שיהיה צורך בכך, יוכל להתייעץ בגורמים המקצועיים הרלבנטיים בלשכה. ככל שיתרשם שאכן ישנו קושי בהגשה מקוונת, ימסור למבקש את רשימת המסמכים שעליו להציג בהגשת הבקשה ויפעל לקביעת תור למבקש לשם הגשת הבקשה. המשך הטיפול בבקשה יהא כפי המפורט מטה בנוהל זה.

ג.6. במקרה בו המוזמן שוהה בישראל כחוק ובני הזוג מעוניינים לצאת לחו"ל להינשא וטרם הגישו בקשה להסדרת מעמד מכוח הקשר הזוגי למוזמן, באפשרות הישראלי להגיש בקשה לאשרת כניסה חוזרת עבור המוזמן ועל מנת לצאת לחו"ל ולהינשא.

הבקשה תוגש ותטופל בהתאם לתנאים והדרישות המפורטים בנוהל 5.2.0009. לאחר בחינה ראשונית של כנות הקשר ועמידה בתנאי הנוהל, בסמכות עובד הלשכה לאשר מתן רישיון ב/2 לתקופה של 3 חודשים ואשרת כניסה חוזרת לישראל.

ג.7. במידה ואושרה הבקשה, לאחר כניסת בני הזוג לישראל כנשואים יהיה עליהם לפעול להמשך הטיפול להגשת בקשה מקוונת והסדרת מעמד על פי נוהל זה. במהלך בדיקת הבקשה יינתן למוזמן רישיון שהיה ועבודה מסוג ב/1 כללי או היתר מת"ק למוזמן תושב האזור לתקופה של עד חצי שנה, **שאינה נכללת במסגרת ההליך המדורג**, זאת בכפוף להערות גורמים, להמצאת המסמכים הנדרשים ולהיעדר מניעה אחרת כמפורט להלן.

ג.8. בתום תקופה זו וככל שיוחלט לאשר הבקשה, בהעדר מניעה ובהתאם להוראות נוהל זה -בסמכות עובד הלשכה לאשר התחלת ההליך המדורג , כאשר במסגרתו יינתן למוזמן שאינו תושב אזור רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנה. כאשר בכפוף לעמידה בכל תנאי נוהל זה, בסמכות עובד הלשכה להאריך תוקף

הרישיון מדי שנתיים לתקופה של 4 שנים במצטבר, שבסיומן ותוך עמידה בכל שאר התנאים הנדרשים ע"פ חוק, בהעדר מניעה ובהתאם לסעיף ח' לנוהל זה, בסמכות מנהל/סגן מנהל הלשכה לאשר התאזרחות, למעט כאשר המוזמן הינו תושב איזור, שעניינו יידון בהתאם להוראת חוק הוראת שעה וכמפורט להלן.

ג.9. במהלך הטיפול בבקשה במקרים המתאימים ובכל שלב - ניתן לזמן את המבקשים או מי מהם לראיון בלשכת רשות האוכלוסין הרלבנטית, לדרוש מסמכים נוספים, לבצע בדיקות ובירורים נוספים ו/או לדרוש הפקדת ערבות בנקאית בהתאם לנוהל ערבויות כללי ברשות האוכלוסין וההגירה שמספרו 5.1.0004.

ג.10. ככל שהמוזמן הגיש בקשה נוספת/מקבילה לקבלת מעמד בישראל בהתאם לנוהל אחר, יתבקש המוזמן לבחור הליך אחד בו תטופל בקשתו ברשות לקבלת מעמד בישראל וזאת באמצעות מכתב מפורט בו יצהיר באיזה הליך בוחר להמשיך הטיפול והבקשה השנייה תיסגר. אולם, ככל שהבקשה הנוספת שהגיש המוזמן היא לא בהתאם לחוק הכניסה, או שמדובר בבקשה למקלט מדיני לפי נוהל 5.2.0012 או בבקשה לעלייה מכוח גיור או בבקשה לקבלת מעמד מכוח חוק השבות עפ"י נוהל 5.2.0001 או בקשה בהתאם לסעיף 9 בהוראת השעה, לא יידרש המוזמן לבחור הליך כאמור לעיל אלא יוכל לנהל את שני ההליכים במקביל.

ג.11. ככל שהמוזמן הינו מבקש מקלט, שבקשתו הפרטנית למקלט מדיני הוגשה לפני הגשת הבקשה למעמד מכוח נוהל זה ואשר טרם הוכרעה, יחולו התנאים כפי שיפורט להלן בסעיף ה.3 לנוהל זה.

ג.12. מוזמן שניתן כנגדו פסק דין המורה לו לצאת מישראל אך לא עשה כן ובתוך המשך שהותו בארץ הגיש בקשה לקבלת מעמד מכוח זוגיות עם ישראלי, ככלל, בקשתו לא תטופל אלא רק לאחר יציאתו מישראל ועובד הלשכה יוציא מכתב למבקש המעדכן כי בקשתו לא תטופל אלא לאחר יציאתו בכפוף להגשת בקשה מנומקת, בסמכות מנהל המרחב לאשר טיפול בבקשה בטרם יציאת המבקש מישראל בהתאם לפסק הדין שהורה על יציאתו, ויעשה כן רק במקרים חריגים מאוד ומטעמים מיוחדים שיתועדו במערכת הממוחשבת.

ככל שהוגשה בקשה לפי נוהל זה למעמד עבור מוזמן השוהה בישראל שלא כדין ואין בעניינו פסק דין הדורש יציאתו מישראל – ייערך למוזמן והמבקש ריאיון.

ככל שעל פניו התרשם עובד הלשכה שמדובר בקשר שאינו כן (פיקטיבי) או כי המדובר בקשר שהחל לאחר פקיעת הרישיון, תידרש יציאת המוזמן מישראל, היה ולאחר הריאיון התרשם עובד הלשכה כי על פניו מדובר בקשר כן - לא תידרש יציאת המוזמן עד לקבלת החלטה בבקשה ובלבד שהבקשה הוגשה (לרבות הגשת כל המסמכים) ובטרם ננקטו נגד המבקש הליכי אכיפה..

ג.13. מוזמן שתלויה ועומדת בעניינו בקשה מכוח נוהל זה ונפתחו נגדו הליכי אכיפה, ייערך על ידי מינהל אכיפה וזרים בירור מול לשכת מינהל האוכלוסין ולאחר מכן יוחלט לגבי המשך הליכי האכיפה נגדו (בהתאם לנוהל הוצאת צו הרחקה ומשמורת 10.3.0001).

ג.14. בקשות למתן מעמד עבור תושב אזור שהוגשו לאחר תאריך 12 מאי 2002, תטופלנה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראת השעה.

ג.14.א. אזרחית ישראלית רשאית להגיש בקשה מכוח נוהל זה למתן היתר שהיה עבור בן זוג תושב אזור שגילו מעל 35 שנים, ואזרח ישראלי רשאי להגיש בקשה למתן היתר שהיה עבור בת זוג תושבת אזור שגילה מעל 25 שנים. בקשות למעמד עבור בן/ת זוג תושב/ת אזור שגילו/ה נמוך מן הגילאים המפורטים לעיל תסורבנה על הסף על ידי עובד הלשכה. אושרה הבקשה, יינתן היתר מת"ק בלבד ללא שדרוג, והכל בהתאם להוראת השעה. עצם הגשת בקשה לפי נוהל זה עבור מוזמן תושב האזור, אינה מונעת הרחקתו מישראל.

ג.14.ב. בקשות שהוגשו לפני יום 12 מאי 2002 תטופלנה בהתאם להוראת השעה ולתנאי נוהל זה, אולם יודגש כי אין לשדרג את מעמדם של תושבי האזור, אלא רק להאריך את המעמד הנוכחי שבידי תושבי האזור, בכפוף לעמידתם בתנאי נוהל זה ובקבוע בהוראת השעה. עם זאת, בן/בת זוג תושבי אזור, השוהים בישראל בהיתר מת"ק מעל 10 שנים כדין וגילם מעל 50 לגבר ומעל גיל 40 לאשה, ישודרגו למעמד של תושב ארעי מסוג א/5 ולאחר עמידתם בתנאי נוהל זה ולקבוע בסעיף 5 לחוק הוראת שעה (בג"צ 1777/22).

ג.14.ג. תושבי אזור בעלי רישיונות לישיבת ארעי (א/5) יוכלו לצאת לחו"ל ולחזור דרך נמלי התעופה הבינלאומיים, בכפוף להיעדר מניעה בטחונית. בקשות לאישור יציאה דרך נתב"ג או יתר נמלי התעופה הבינלאומיים **יש להגיש בטופס מקוון** לצורך ביצוע אבחון בטחוני בהתאם לדרישות גורמי הביטחון, באמצעות הקישור הבא לאתר רשות האוכלוסין וההגירה **https://go.gov.il/plstravel**.

ג.14.ד. בהתאם להחלטות הממשלה ולסעיף 11 לחוק הוראת השעה לא יאושרו מכוח נוהל זה בקשות חדשות למתן רישיונות ישיבה בישראל או היתרים לשהייה בישראל לבני זוג ולקטינים מעל גיל 14 הרשומים כתושבי רצועת עזה/ מתגוררים ברצועת עזה, אף שאינם רשומים כתושב רצועת עזה ואולם, הנחייה זו אינה חלה על מי שכבר מחזיק ברישיון ישיבה ו/או היתר שהייה. ניתן יהיה להאריך את תוקף רישיון הישיבה או היתר השהייה הקיים בהתאם להוראת השעה, ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה.

ג.14.ה. לא תטופלנה לפי נוהל זה בקשותיהם של מוזמנים מהמדינות המנויות בתוספת לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשפ"ב-2022: אירן, לבנון, סוריה ועירק **והן יידחו על הסף** ובהתאם לחוק הוראת השעה.

ג.14.ו. במקרה בו וישנו בן זוג ישראלי ובמסגרת הוועדה שהוקמה מכוח סעיף 7 להוראת השעה אושרה בקשה, נדרש להגיש בקשה מסודרת לפי נוהל זה, תוך תשלום אגרה והמצאת כל המסמכים הדרושים (ככל שלא הומצאו במסגרת הדיון בוועדה).

ג.15. מוזמן שקיבל מעמד בישראל (אזרחות ישראלית/תושבות קבע) במרמה ו/או בוטל מעמדו, אינו זכאי ככלל, לקבלת אזרחות ישראלית מכוח נוהל זה בסיומו של ההליך המדורג, אלא יוכל לקבל לכל היותר רישיון לישיבת קבע בישראל.

ג.16. ככל שמעמדו של הישראלי מגיש הבקשה מוטל בספק ומצוי בבחינה, תידחה הבקשה על הסף ולא תטופל עד לבירור מעמד כאמור. הודעה מתאימה תועבר למבקש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שנמסר בעת הגשת הבקשה ובמקביל תשלח בכתב ב"דואר רשום" ויש לפעול לקידום הטיפול בברור המעמד בהקדם האפשרי למול דסק זכאות במטה מנ"א.

ג.17. על עובד הרשות להקפיד כי כל הליך טיפול ו/או החלטה בבקשה יעודכנו בגיליון הרישום ובמערכת הממוחשבת וכי כל החומר בבקשה ייסרק לארכיון הממוחשב.

ג.18. במקרה בו נמצא כי לאחר הגשת הבקשה המקוונת נדרש להשלים מסמכים נוספים, אופן הטיפול להשלמתם, לרבות פירוט המסמכים הנדרשים וצירופם לבקשה, יהא באמצעות מערכת הגשת הבקשה המקוונת והטופס המקוון.

ג.19. בבקשה להארכת תוקף רישיון למוזמן, לא תתאפשר הגשת בקשה להארכת תוקף הרישיון ככל שיעברו 180 יום ממועד פקיעת הרישיון של המוזמן והבקשה תיסגר אוטומטית ללא הודעה למבקשים. המערכת המקוונת תאפשר בהמשך רק הגשת בקשה חדשה.

ג.20. בכל שלב משלבי הטיפול בבקשה, ככל שמתקבלות הערות גורמים יש לשים לב לתחולת נוהל הערות גורמים (5.2.0015) ולפעול בהתאם להוראותיו.

ג.21. החלטת דחייה המתקבלת לפי נוהל זה בעניינו של מבקש, תועבר למבקש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שנמסר בעת הגשת הבקשה ובמקביל בכתב ב"דואר רשום" על גבי ההחלטה תצויין האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם לנוהל 1.6.0001 או הגשת ערר לבית הדין לעררים מכוח סעיף 13כג' לחוק הכניסה, בהתאם לנסיבות העניין. ככל שהמבקש מחזיק ברישיון ישיבה תקף, יש להודיעו על גבי החלטת הסירוב כי תוקף רישיונו מבוטל. ההחלטה תעודכן במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום הממוחשב, לרבות עדכון הגבלה ככל שהוחלט ותוך ציון מועד והליך המסירה. ככל שהמבקש נוכח בלשכה, ניתן למסור ידנית ההחלטה ולתעד המסירה בגיליון הרישום. עובד הלשכה יעדכן את ביטול הרישיון במערכת והעתק מן ההחלטה יישלח למינהל אכיפה וזרים.

ג.22. מבקש המגיש ערר על החלטה שהתקבלה לפי נוהל זה, יהא עליו להגיש הערר בכתב בלא שיהוי ולא יאוחר מ-21 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככל שיוגש ערר בחלוף התקופה, הערר לא יטופל והכל כמפורט בנוהל 1.6.0001.

ג.23. ככל שסורבה הבקשה מסיבה כלשהי בתחילת ההליך או במהלכו, ככלל, יוכלו המבקשים להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סרוב הלשכה / דחיית ערר פנימי/ החלטה שיפוטית המורה על דחיה או מחיקה של ההליך השיפוטי וכו') וזאת ככל שעמדו בתנאי ההחלטה שניתנה. במקרים בהם נדחתה הבקשה על הסף, בשל היעדר המצאת המסמכים הנדרשים, יש לנהוג בהתאם למפורט בסעיף ה.2 (8).

ג.24. מבקש שנמצא כי התקיים בענינו לפחות אחד מהאמור בסעיף 2 (ד) לחוק הכניסה: פרסם קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או התחייב להשתתף בחרם כאמור; פרסם דברי הכחשת השואה, הכחשת טבח 7 באוקטובר 2023 או פרסם דברי תמיכה בהעמדה לדין של אזרחים ישראלים במדינת חוץ או בבית דין בין-לאומי בשל פעולות שעשו במסגרת תפקידם בצבא הגנה לישראל או באחת מזרועות הביטחון של מדינת ישראל - יש לסרב את הבקשה בהתאם לאמור בסעיפים ג.21 ו-ג.23. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיתועדו בגיליון הרישום, בסמכות ראש אגף אשרות ומעמד במטה מינהל האוכלוסין להעביר הבקשה והמלצתה להחלטת שר הפנים.

ג.25. אשרת כניסה חוזרת – מוזמן שהוגשה בקשה להסדרת מעמדו מכוח נוהל זה ומחזיק ברישיון ישיבה זמני תקף בישראל (אשרת תייר או רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/1 או רישיון ישיבה תושב ארעי מסוג א/5), ורוצה לצאת לחו"ל ולשוב לישראל במהלך תוקפו של הרישיון, חייב להצטייד מראש באשרת כניסה חוזרת שאם לא כן – תוקף רישיון הישיבה שברשותו יפקע עם יציאתו מישראל. ככל שתוגש בקשה מתאימה לקבלת אשרת חוזר, לעובד הלשכה שיקול דעת האם לאשר את הבקשה בהתאם לנסיבות העניין, לנימוקים שהוצגו ולאסמכתאות שהומצאו.

ג.26. ככל שנמצאה אי עמידה בנהלים או בתנאי חוק הכניסה ו/או הוראת השעה ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון, הרשות רשאית, בכפוף לעריכת שימוע, לבטל לאלתר כל רישיון שניתן מכוח נוהל זה.

ד. תנאים ודרישות

על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

ד.1 אופן הגשת הבקשה:

לאחר הגשת הבקשה המקוונת ובהתאם למפורט מטה, יוזמן הישראלי ללשכה. כאשר בן הזוג המוזמן בחו"ל, הקונסוליה תחל בטיפול מול המוזמן רק לאחר הגשת בקשה כאמור ובמתואם עם לשכת מנ"א.

כתובת האינטרנט להגשת בקשה מקוונת:

https://www.gov.il/he/service/requesting-status-for-foreign-life-partner

ד.2 מסמכים נדרשים לפתיחת תיק להגשת הבקשה:

ד.2.א. טופס בקשה אש/6. אם המוזמן אינו בישראל – טופס בקשה לאשרת כניסה (אש/1)

ד.2.ב. שתי תמונות חזותיות (פספורט) עדכניות של כל אחד מבני הזוג.

ד.2.ג. תעודת זהות של בן הזוג הישראלי, כולל הספח. בקונסוליה בחו"ל- מסמך מזהה ישראלי (דרכון/ אשרת חוזר/ ת"ז / כרטיס יוצא).

ד.2.ד. דרכון זר של המוזמן, בתוקף לשנתיים לפחות.

ד.2.ה. **הגשת תיעוד של המוזמן, מקורי מאומת כדין ומתורגם**, הכל בכפוף לתנאי נוהל 1.3.0001 בנהלי הרשות וכמפורט להלן:

- תעודת לידה של המוזמן. תעודת לידה מקורית ממדינות חב"מ שהונפקה עד לשנת 1998, לא נידרש לאמת.
- ככל שבוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינויי שם.
- תעודה ציבורית שהונפקה בחצי שנה האחרונה המעידה על מצב אישי של המוזמן ממדינתו:
  - ככל שמדובר במדינה המנפיקה תעודה כאמור, ידרוש עובד הלשכה התעודה כשהיא מאומתת כדין.
  - ככל שמדובר במדינה אשר אינה מנפיקה תעודה על מצב אישי, הרי שיש לקבל תצהיר נוטריוני של האזרח הזר על מצבו האישי במדינת המוצא, חתומה בפני קונסול ישראל בחו"ל/ נוטריון בחו"ל/ נוטריון בארץ/ קונסול מדינת המוצא של הזר בארץ.
  - היה ותעודת הנישואין **הונפקה במדינת אזרחותו של הזר** ונרשם בה מצבו האישי טרם נישואיו לישראלי – ניתן להסתפק בכך כתעודה המעידה על מצב אישי הקודם.
- תעודת נישואין.

כל מבקש מעל גיל 14 יציג תעודת יושר.

ד.2.ו. מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג בנוגע לקשר ביניהם, חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם וכיוצ"ב.

ד.2.ז. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת מינהל האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות (אש/6 עמ' 3).

ד.2.ח. הוכחות לכנות קשר ולקיום מרכז חיים משותף לפחות מהשנה האחרונה, ובין היתר:

- אישורים בדבר קבלת שירותים ממוסדות ממשלתיים, לרבות עירייה/מועצה מקומית.
- תמונות משותפות, מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים (יש לצרף צילום תעודת זהות של כל ממליץ ופרטי התקשרות).
- כל תיעוד שיש בו לתמוך בהכרות בני הזוג ולהעיד על התקיימות הקשר ומשך הקשר בינהם.
- חוזה שכירות, חשבונות משותפים, תדפיס חשבון בנק.

ד.2.ט. אם אחד או יותר מן המבקשים מחוייב באבחון בטחוני - טופס קורות חיים מלא.

ד.2.י. **<u>כאשר לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם - יש לצרף לבקשה המקוונת:</u>**

- תעודת לידה של הקטין הנלווה מקורית, מאומתת, ובמידת הצורך גם מתורגמת.
- דרכון זר של הקטין, התקף לשנתיים לפחות.
- עמדת הורהו הנוסף של הקטין וכפי המפורט בסעיף ה.2 (9) לנוהל זה.
- בן זוג תושב אזור יידרש להמציא משמורת בלעדית על הקטין הנלווה וכן הוכחות לקיום מרכז חיים משותף או לחילופין עמידה בתנאי סעיף ה.2.9 .
- קטין מגיל 14 – תעודת יושר.

ד.3. כל מסמך ו/או תעודה נוספת בהתאם להחלטתו/שיקול דעתו של עובד הלשכה ובהתאם לנסיבות המקרה.

ד.4. נתיני ו/או ילידי מדינות חבר המדינות (חב"מ) יופנו ע"י לשכת מינהל האוכלוסין לקבלת חוות דעת לשכת הקשר- נתיב .

ד.5. תשלום אגרה - השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות. אין לגבות אגרה עבור אשרת כניסה לישראל למוזמן המגיע ממדינה הפטורה מאשרה.

ה. <u>הליך הטיפול</u>

ה.1 <u>כאשר שני בני הזוג שוהים בחו"ל</u>, עליהם לפנות לנציגות ישראל בחו"ל ובצירוף כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף ד.2 לעיל.

1) ככלל, החלטה לאישור הכניסה לישראל תתקבל בתוך 90 יום ממועד קבלת הפנייה המלאה ממשרד החוץ, לאחר וידוא עמידה בתנאים והדרישות שבנוהל זה ולאחר בחינה ראשונית של כנות הקשר עם בן הזוג הישראלי.

יחד עם זאת, ככל שנדרשת עמדת גורמים, לא תתקבל החלטה בבקשה בטרם תועבר עמדתם, אולם יש להודיע על הצורך בעריכת בדיקות נוספות לישראלי בכתב בתוך 90 יום ממועד קבלת הפנייה המלאה ממשרד החוץ. ככל שמתקבלות הערות גורמים, יש לפעול בהתאם ל"נוהל הערות גורמים".

2) לאחר קיום הבדיקות על ידי הקונסול ולאחר שנציגות ישראל בחו"ל תטפל בהסדרת מצבו האישי של בן הזוג הזר עם הישראלי ל"נשוי", תועבר הבקשה במלואה מהאגף הקונסולרי לבדיקה באגף אשרות ומעמד במטה מנ"א, שבסמכותם להחליט בבקשה, ושם ייבחן המידע שהועבר מהקונסול, עמידה בדרישות הנוהל, המסמכים הרלבנטיים שהוגשו וכן המידע בנוגע לשהייה קודמת בישראל, הכללות, שב"ח, ראיון שנערך בנציגות ישראל, ביטול מעמד, קיום קשר זוגי קודם עם ישראלי וכדומה.

3) במקרה בו התעורר ספק בנוגע לכנות הקשר, ניתן על פי שיקול דעת מטה מנ"א/קונסול להעמיק את בדיקת כנות הקשר, בין השאר באמצעות עריכת ראיון מעמיק יותר לבני הזוג, אולם יש להודיע לישראלי בכתב בתוך 90 יום ממועד קבלת הפנייה המלאה ממשרד החוץ על הצורך בעריכת בדיקות נוספות בטרם תתקבל החלטה בבקשה. ככל שהוחלט על עריכת ראיון למוזמן בנציגות, על המטה להעביר לנציגות בכתב רקע והנחיות לצורך עריכת הראיון.

4) ככל שבמסגרת בדיקת כנות הקשר נמצא כי לא הוצגו ראיות משכנעות להוכחת כנות הקשר או כי מדובר בקשר פיקטיבי שנועד לצורך הקניית מעמד בישראל, בסמכות מטה מנ"א/הקונסול לסרב הבקשה. תישלח הודעה מנומקת בכתב על סירוב הבקשה תוך עדכון ההחלטה במערכות הממוחשבות, בציון אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל 1.6.0001

5) היה והמוזמן הינו ממדינה הפטורה מאשרה, יהא עליו לפנות לנציגות ישראל לקבלת הודעת אישור הבקשה ולהציגה בביקורת הגבולות בהגיעו לישראל. על הקונסול לדווח בתכתובת על הענקת אישור כניסה לזוג במערכת הקונסולרית ולוודא הכנסת רשומה במערכת הממוחשבת. אם המוזמן הינו אזרח של מדינה המחויבת באשרה, יעניק הקונסול למבקש או שתוברק לנציגות הרלבנטית בחו"ל אשרת ב/2 שתוקפה ל-30 ימים, ההחלטה תעודכן במערכת הממוחשבת ו"במערכת אשרות" והודעה על כך תישלח לישראלי. ככל שלבקשה צורף קטין נלווה, יישלחו לנציגות גם פרטי הקטין הנלווה.

6) עצם מתן אישור כניסה לישראל בהתאם אינו מהווה אישור לתחילתו של ההליך המדורג. **לאחר כניסת המוזמן לישראל ובתוך 30 ימים על בני הזוג <u>להגיש בקשה מקוונת להסדרת מעמד</u>** למוזמן.

ה.2 <u>הטיפול בבקשה מקוונת</u> (כאשר אחד מבני הזוג או שניהם שוהים בישראל):

עובד הלשכה המקבל את הבקשה המקוונת, יקלוט את הבקשה וייבחן אותה כלהלן:

1) **<u>זיהוי המבקשים</u>** למול המערכת הממוחשבת ברשות, לרבות הקטין הנלווה. אם המוזמן אינו מופיע בקובץ, יש לקלוט את פרטיו בהתאם לצילום הדרכון שהוגש ובמידת הצורך לבצע קישור תיקים.ו/או לפעול בהתאם לסעיף ג.4.

במקרה בו הבקשה מוגשת עבור מוזמן שהינו תושב אזור שגילו נמוך מ-35, או עבור מוזמנת תושבת אזור שגילה נמוך מ-25, או עבור תושב עזה או ממדינות המנויות בתוספת להוראת השעה (אירן, סוריה, לבנון, עירק), או עבור מוזמן שניתן כנגדו פסק דין חלוט המורה לו לצאת מישראל אך הוא לא יצא , תסורב הבקשה על הסף כבר בשלב זה על ידי עובד הלשכה ויימסר למבקשים מכתב סירוב מנומק עם דרישה ליציאה מישראל בתוך 14 ימים. יש לעדכן את סירוב הבקשה על הסף במערכת הממוחשבת, להעביר עדכון למנהל אכיפה וזרים ולסגור את תיק הבקשה.

ככל שאושרה בקשה במסגרת הוועדה שהוקמה מכוח סעיף 7 להוראת השעה וישנו בן זוג ישראלי, יש לדרוש הגשת בקשה מסודרת לפי נוהל זה, תוך תשלום אגרה והמצאת כל המסמכים הדרושים (ככל שלא הומצאו במסגרת הדיון בוועדה).

2) **<u>בדיקת רקע למוזמן</u>** למול המערכות הממוחשבות ובכלל זה פרטי כניסות ויציאות (לרבות מעברים פנימיים במידת הצורך), שהיות קודמות בישראל, שהייה בלתי חוקית, הרחקה, סירוב כניסה במעברי גבול, חוצץ "אשרות" (סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל), בקשות קודמות ככל שהוגשו וכיו"ב. ככל שהמוזמן הינו מבקש מקלט, יש בנוסף לפעול לפי סעיף ה.3 לנוהל זה.

3) **<u>בדיקת רקע לישראלי</u>** תבוצע בדיקה למול המערכת הממוחשבת, תיק אישי, בקשות קודמות ואל מול כלל החומר והמידע הקיים ברשות לגביו ולוודא כי הינו אזרח, לבחון קיום בקשות קודמות למעמד עבור אזרח זר וכיו"ב. במקרה בו נמצא שיש הגבלה/הערה בנוגע למעמדו בישראל או כל הגבלה אחרת, תועבר הבקשה להתייעצות עם דסק איחוד משפחות במטה מינהל האוכלוסין.

ישראלי שעלה לישראל/התאזרח בישראל במהלך עשר השנים שקדמו להגשת הבקשה יש לפנות במייל לגביו לבדיקה ב"נתיב"- אגף קונסולרי (לגבי מי שעלה מחבר המדינות) sec-consular@nativ.gov.il או ב"סוכנות היהודית"- אגף זכאות (לגבי מי שעלה משאר מדינות העולם) - poj@jafi.org. ככל שמהמידע הקיים לגבי הישראלי ברשות, בנתיב או בסוכנות היהודית עולות ראיות כי האזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים, יחליט מנהל הלשכה האם להזמין את הישראלי להמשך הבדיקה בטרם יימשך הטיפול לפי נוהל זה וזאת בשים לב לכלל נסיבות המקרה.

4) **<u>דרכונו של המוזמן:</u>** על המוזמן להציג דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות, לרבות לקטין הנלווה. יחד עם זאת וככל שהוצג דרכון זר שתוקפו פחות משנתיים, יובהר למבקשים <u>בכתב</u> כי עליהם להסדיר את תוקף הדרכון הזר כנדרש, כתנאי לקבלת הרישיון מכוח נוהל זה.

כאשר המוזמן הוא תושב האזור, עליו להציג דרכון תקף רק לצורך תחילת ההליך המדורג, אך לא יידרש להציג דרכון תקף לשם המשך ההליך המדורג.

אם אין בידי המוזמן השוהה בארץ **<u>מסמך נסיעה תקף</u>**, יופנה לנציגות מדינתו בישראל על מנת שיונפק לו מסמך נסיעה. במקרה בו יוכח כי אין אפשרות להנפקת מסמך נסיעה בנציגות מדינתו בישראל או ככל שאין בישראל נציגות למדינתו, הטיפול בבקשה יימשך בהתאם לנוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים - עבור מי שרשום במרשם האוכלוסין שמספרו 3.2.0006 או לפי נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית למי שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסין שמספרו 3.2.0016 .

5) **<u>בחינת מצב אישי:</u>** יש לוודא קבלת התיעוד הנדרש שהוגש וכי התיעוד שהוגש הינו מקורי, מאומת ומתורגם והונפק בחצי השנה האחרונה וכי בני הזוג מצויים בקשר זוגי כן ובלעדי.

א. **בדיקת תעודת הנישואין ומסמכיו האישיים של המוזמן** לרבות אימות כדין תעשה בהתאם לנוהל ביצוע שינויים ותיקונים במצב אישי שמספרו 2.11.0001. לאחר עמידה בתנאי הנוהל כאמור, יירשם מצבו האישי של בן הזוג הישראלי "נשוי". יודגש כי <u>אין בביצוע העדכון של המצב האישי משום קביעה באשר לכנות הקשר הזוגי והסדרת המעמד בישראל</u>, וזה ייבחן על פי תנאי נוהל זה.

ב. ככל שיימצא כי <u>תעודת הנישואין אינה קבילה</u> בהתאם לנוהל 2.11.0001, תסורב הבקשה על הסף מאחר שאינה קריטריונית בהתאם לנוהל זה והמוזמן יידרש לצאת את ישראל בתוך 14 ימים.

ג. ככל שתעודת הנישואין הינה **מאל סלבדור**, תטופל הבקשה בהתאם להוראות סעיף "בחינת מצב אישי" לנוהל 5.2.0009.

עדכון מצב אישי של המוזמן במדינת מוצאו לא מהווה תנאי לפתיחת ההליך. ניתן להמציא עדכון זה לאורך כל תקופת ההליך אולם כתנאי לסיום ההליך, ככל שלא ביצע עדכון מצב אישי במדינת מוצאו, יידרש המוזמן להמציא פעם נוספת תעודה עדכנית בדבר מצבו האישי במדינת המוצא שהונפקה בחצי שנה האחרונה, מקורית מאומתת ומתורגמת.

6) **<u>בדיקת היעדר מניעה פלילית וביטחונית</u>** עובד הלשכה יבדוק את תעודת היושר שהוגשה ויערוך בדיקה לגבי בן הזוג הישראלי והמוזמן, וכן לגבי ילדים מגיל 14 כמפורט להלן:

א. **<u>מטא"ר</u>**: יש לשלוח שאילתא ממוחשבת למשטרה לגבי בן הזוג הישראלי, וככל שהמוזמן שוהה בישראל מעל חצי שנה, תישלח שאילתא ממוחשבת גם לגביו. יש להקפיד לשלוח השאילתא **על כלל מסמכי הזיהוי** של המוזמן.

ב. **<u>גורמי הביטחון:</u>** ככל שאחד או יותר מן המבקשים מחוייב באבחון בטחוני (בהתאם לנוהל הערות גורמים) יש לשלוח במקביל לשאר הבדיקות שאילתא לגורמי הביטחון ולצורך כך על המבקשים למלא טופס קורות חיים מלא, אשר יועבר על ידי הלשכה לאבחון גורמי הביטחון ולגיבוש המלצתם.

ג. **<u>במקרה בו המוזמן הינו אזרח מדינת סיכון</u> -** תועבר הודעת עדכון על הגשת הבקשה אל מנהלת תחום איחוד משפחות במטה לצורך ניהול מעקב ובקרה, וזאת בנוסף לקבלת עמדות מטא"ר וגורמי הביטחון.

ד. המשך הטיפול בבקשה ייעשה בהתאם לעמדות מטא"ר וגורמי הביטחון. **ככל שהתקבלו הערות גורמים (לרבות מידע על תיקי מב"ד) יש לפעול בהתאם להוראות נוהל הערות גורמים (5.2.0015).**

ה. במקרה בו עמדות הגורמים מתעכבות וככל שבידי המוזמן רישיון תקף, ניתן להאריכו לאחר שנערכה בחינה ראשונית של כנות הקשר בין בני הזוג.

ו. ככל שנמצא כי קיים למוזמן עבר פלילי בחו"ל, או שיש בעניינו מידע על עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור, יש לקבל מידע מפורט על כך מהרשויות בארץ ובחו"ל, צירוף גזר דין מארץ מוצאו של המוזמן וכן מסמכים נוספים אשר יידרשו בהתאם לשיקול דעתו של המטפל בבקשה. יצויין כי בעל עבר פלילי הינו לא רק מי שהורשע בביצוע עבירה פלילית, אלא גם מי שמבוקש או חשוד בביצוע עבירה המצביעה על מסוכנות. לאחר קבלת הממצאים יש להתייעץ עם דסק איחוד משפחות במטה מנ"א בנוגע להמשך הטיפול בבקשה והכל בהתאם לנוהל הערות גורמים.

7) **<u>בדיקה ראשונית של הראיות להוכחת מרכז חיים וכנות הקשר-</u>** יש לבדוק את המסמכים שהוגשו לפי סעיף ד' לנוהל ולוודא שהוגשו ראיות למרכז חיים וכנות הקשר.

יובהר כי בכל שלב בטיפול בבקשה, ככל שבמסגרת בדיקת כנות הקשר ולאחר בירור נמצא כי לא הוצגו ראיות משכנעות להוכחת כנות הקשר או כי מדובר בקשר פיקטיבי שנועד לצורך הקניית מעמד בישראל, בסמכות ראש צוות אשרות בלשכה לסרב הבקשה. תישלח הודעה מנומקת בכתב על סירוב הבקשה תוך עדכון "חוצץ אשרות" במערכת הממוחשבת, בציון אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל 1.6.0001.

אם נמצא כי למוזמן קיימות הגבלות (כרם, רותם/רשב"ג וכו'), או שהורחק בעבר מישראל, או שנכנס לישראל שלא כדין, או שוהה/שהה בארץ שלא כדין, או שקיבל מעמד בישראל בעבר מכוח נישואין או חיים משותפים ומעמדו בוטל בגין פיקטיביות הקשר הזוגי, או שסורבה בקשתו למעמד מכוח נוהל אחר ונדרש לעזוב את ישראל, או שבעברו נסיבות רלבנטיות אחרות, תועבר הבקשה לבחינת ראש צוות אשרות בלשכה אשר בסמכותו לקבוע, בהתאם לנסיבות הרלבנטיות, ביצוע בדיקות נוספות וההחלטה האם לסרב את הבקשה. יחד עם זאת, ככל שראש צוות אשרות השתכנע כי אין מניעה בשלב זה, בסמכות מנהל הלשכה להסיר ההגבלות ככל שקיימות.

במידת הצורך בהתאם לשיקול דעתו של עובד הלשכה, תישלח שאילתה גם למוסד לביטוח לאומי ולמשרד החינוך במסגרת בדיקת מרכז החיים בישראל.

כאשר המבקשים שוהים לעיתים קרובות מחוץ לישראל, מתוקף שליחותו של בן הזוג הישראלי מטעם המדינה (אך לא עמ"י – עובד מקומי ישראלי), ייבחן מרכז חייהם המשותף בהתאם לנסיבות ובמידת הצורך תיערך התייעצות עם מנהל מרחב.

8) **<u>בחינת יתר המסמכים:</u>** ככל שנמצא כי המסמכים שהוגשו בעת הגשת הבקשה כמפורט בסעיף ד' לעיל אינם מספקים ו/או אינם תקינים, תשלח למבקשים רשימה מפורטת בכתב של כלל המסמכים שעליהם להמציא מחדש ובה יצויין כי אם בתוך 45 יום לא יומצאו כל המסמכים המבוקשים, בקשתם מבוטלת ותישלח הודעת סרוב על הסף בהתאם.

א. ככלל, הדרישה להשלמת המסמכים לרבות פירוט המסמכים הנדרשים וצירופם לבקשה, תתקיים באמצעות מערכת הגשת הבקשה המקוונת והטופס המקוון. ההחלטה תתועד בגיליון הרישום ובתיק הבקשה תוך תיעוד אמצעי השליחה. לחלופין, משך הזמן שניתן למבקש להשלמת המסמכים ייספר ממועד המצאה כדין, דהיינו ממועד קבלת ההחלטה אצל המבקש או ב"כ. באמצעות הדוא"ל/אישור שליחת הפקס, או ממועד קבלת הדואר הרשום בהתאם למספר המעקב או ממועד מסירה ידנית, לפי המוקדם ותוך תיעוד אמצעי השליחה. לראש צוות אשרות הסמכות להאריך מועד זה לפי שיקול דעתו ועד לתקופה של 45 ימים נוספים.

אם בפועל לא יומצאו המסמכים ע"י המבקשים בתום המועד שניתן, יוציא עובד הלשכה הודעת סירוב על הסף בכתב (נספח ג' – הודעת סרוב על הסף מהלשכה) שתועבר למבקש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל אותה מסר בעת הגשת הבקשה ובמקביל בכתב ב"דואר רשום", תוך פירוט העילה לדחייה על הסף ובציון האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם לנוהל 1.6.0001. ההחלטה תעודכן ותתועד במערכות הממוחשבות, לרבות אופן מסירת ההחלטה. היה והמבקש מחזיק ברישיון ישיבה תקף, וככל שאינו זכאי להארכת הרישיון מכוח נוהל אחר, יש להודיעו על גבי ההחלטה כי תוקף רשיונו יבוטל והעתק מן ההחלטה יישלח למינהל אכיפה וזרים. עובד הלשכה יעדכן את ביטול הרישיון במערכת.

במקרה בו המסמכים המבוקשים הוגשו ללשכה רק לאחר התקופה האמורה והבקשה סורבה ונסגרה, יש לפתוח בקשה חדשה תוך גביית אגרה מתאימה בהתאם ללוח האגרות, **אולם התנאים להגשת בקשה חדשה כאמור הינם עמידה בתנאי הנוהל, הצגת המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה** והצגת כלל המסמכים העדכניים הנדרשים עפ"י נוהל זה. ככל שלא יוצג הנדרש, לא תאושר פתיחת תיק חדש.

ב. בסמכות מנהל המרחב לפטור מהמצאת מסמך הדרוש במסגרת נוהל זה לצורך התחלת ההליך המדורג, בכפוף להגשת בקשה מנומקת ומגובה במסמכים לקבלת פטור מהגשת המסמך. ככל ומצא מנהל המרחב כי קיימות נסיבות חריגות אובייקטיביות המונעות המצאת המסמך המבוקש או נסיבות

חריגות ייחודיות והוכח כי המבקש עשה מאמצים כנים להמצאת המסמכים והמציא אישור רישמי התומך בטענותיו (למען הסר ספק, הגשת בקשת מקלט לא תהווה נסיבה חריגה לעניין זה) ייתן החלטה בבקשה ויתעד החלטתו ואת הנימוקים שהיו בבסיס החלטתו במערכת הממוחשבת. יובהר למוזמן כי מתן הפטור מאותו מסמך הוא לצורך כניסה להליך בלבד, ושמלוא המסמכים ידרשו להגשה במסגרת הבקשה לסיום ההליך.

במסגרת בקשה לסיום ההליך ידרש המוזמן להגשת מלוא המסמכים הנדרשים. במקרה בו החליט מנהל המרחב לפטור מהמסמך לצורך כניסה להליך המדורג וככל שיוכיח המוזמן שאין באפשרותו להמציא את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל זה לשם סיום ההליך, יוכל להגיש בקשה לרישיון לישיבת קבע בלבד. בקשה זו תועבר אף היא להחלטת מנהל המרחב, אולם, יובהר כי מתן הפטור ככל ויינתן **הינו אך ורק לצורך ההליך המדורג ותחום למסגרת נוהל זה ולא יהא תקף לכל בקשה שתוגש בעתיד מטעם המבקש, לרבות בקשה להתאזרחות ככל שתוגש מטעמו בעתיד**.

9) **<u>קטין נלווה:</u>** כאשר לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם, **ניתן להסדיר מעמד לקטין <u>רק לאחר קבלת עמדת ההורה הנוסף</u> של הקטין** וכמפורט להלן:

א. המצאת תעודת לידה, דרכון זר ותעודת יושר של הקטין, והכל על פי המפורט בסעיף ד.2. לנוהל זה

ב. לצורך קבלת עמדת הורהו הנוסף של הקטין הנלווה בכל הנוגע להגירת הקטין לישראל ולהתאזרחותו בישראל, יידרש ההורה המוזמן להציג תעודה ציבורית מקורית ומאומתת (ובמידת הצורך אף מתורגמת) המעידה על כתובתו העדכנית של הורהו הנוסף של הקטין הנלווה במקום מושבו, למעט כאשר ההורה הנוסף שוהה בישראל וכתובתו מעודכנת במערכת הממוחשבת של הרשות.

ג. בהתאם לכתובת שתימסר ע"י ההורה המוזמן, יש לשלוח להורה הנוסף הודעה בכתב לפיה הוגשה עבור הקטין בקשה להילוות להליך מתן מעמד בישראל אשר בסיומו הוא עשוי לקבל אזרחות ישראלית וכי באפשרותו להביע התנגדותו לכך. בהודעה יישאל ההורה הנוסף האם הוא מתנגד לכך שילדו יהגר לישראל והאם הוא מתנגד לכך שילדו ירכוש אזרחות ישראלית.

ד. ההודעה להורה הנוסף תישלח לכתובת שמסר ההורה המוזמן וכמפורט להלן:

- להורה נוסף השוהה בישראל – בדואר רשום אשר יישלח מן הלשכה המטפלת בבקשה.
- להורה נוסף השוהה <u>בחו"ל</u> – בדואר אשר יישלח ע"י נציגות ישראל הרלבנטית.
- להורה נוסף שהינו תושב האיזור - אם נמצא בישראל בהיתר, הרי שעליו לתת הסכמתו להכללת הקטינים בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית. באם אינו שוהה בישראל, יתן הסכמתו במת"ק הקרוב למקום מגוריו באזור. ככל שלא תתקבל הסכמה, יש לדרוש משמורת בלעדית של בן הזוג, תושב האזור.

ה. לאחר שליחת ההודעה להורהו הנוסף של הקטין, **יש להמתין 6 חודשים** לקבלת תגובתו ובמהלך תקופה זאת ניתן לאשר לקטין רישיון מסוג ב/2. אין לשדרג מעמדו של הקטין לרישיון לישיבת ארעי מסוג א/5, לרבות כאשר הורהו המוזמן החל בהליך המדורג .

ו. ככל ש**לא מתקבלת תגובת ההורה הנוסף בתוך 6 חודשים** ממועד שליחת ההודעה - ייחשב הדבר כהיעדר התנגדותו הן להגירת הקטין לישראל והן להתאזרחות הקטין.

ז. במקרה בו ההורה הנוסף **מודיע על התנגדותו להגירת הקטין לישראל** - אין לשדרג מעמדו לרישיון לישיבת ארעי מסוג א/5, אף אם הורהו המוזמן החל בהליך המדורג והקטין יידרש לצאת מישראל בתום תוקף רישיון הביקור מסוג ב/2 שברשותו. יודגש כי לא ניתן לאשר הארכת תוקף רישיון ב/2 כאשר ההורה הנוסף מתנגד להגירת הקטין לישראל.

ח. ככל שההורה הנוסף **מתנגד להתאזרחות הקטין, אך אינו מודיע על התנגדותו להגירת הקטין לישראל** – ישודרג מעמדו של הקטין לרישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 בלבד וכל עוד גילו של הקטין נמוך מ-18, בכפוף לאישור הליך מדורג להורהו המוזמן, ואולם כל עוד גילו של הקטין נמוך מ-18, לא יוכל לקבל אזרחות ישראלית (אף אם הורהו המוזמן מתאזרח) אלא רשיון לישיבת קבע בתום 4 שנות שהייה ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 והכל בכפוף לעמידתו בהוראות נוהל זה.

ט. ככל שההורה המוזמן טוען כי **ההורה הנוסף אינו בחיים**, יידרש להמציא תעודה ציבורית מקורית ומאומתת (ובמידת הצורך אף מתורגמת) המוכיחה זאת.

י. ככל ש**ההורה המוזמן טוען כי הנו המשמורן הבלעדי** של הקטין, יידרש להמציא פסק דין מקורי ומאומת (ובמידת הצורך אף מתורגם) או הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש מקורי ומאומת (ובמידת הצורך אף מתורגם) הקובע כי המשמורת הבלעדית על הקטין ניתנה לו וכמו כן יידרש להמציא הוכחות להחזקה בפועל של הקטין.

יא. **<u>קטינים נלווים מעל גיל 15:</u>** בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יש לדרוש גם הוכחות להימצאות הקטינים בחזקתו של בן הזוג המוזמן (הן החזקה משפטית והן החזקה בפועל) לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה. ככל שלא הומצאו הוכחות כנדרש, תסורב הבקשה על ידי ראש צוות אשרות בלשכה.

יב. ככל שבעת הגשת הבקשה מלאו לקטין 17.5 שנים, תועבר הבקשה להחלטת מנהל המרחב.

יג. ככל שהומצאה לרשות הסכמת ההורה הנוסף ע"י ההורה המוזמן, יש לוודא כי ההסכמה חתומה בפני נציג דיפלומטי /קונסולרי של ישראל בחו"ל או בפני נוטריון ציבורי בחו"ל, כאשר אישור הנוטריון מאומת כדין. ככל שההורה הנוסף שוהה בישראל - בפני עובד לשכת מינהל האוכלוסין.

יד. במקרה בו התעודות הציבוריות שהוצגו אינן מספקות ו/או נסיבות המקרה מצדיקות זאת ובהתאם לשיקול דעתו של ראש צוות אשרות בלשכה, ניתן לדרוש הוכחת אימהות או אבהות של ההורה המבקש עבור הקטין הנלווה ולפי הנהלים הרלבנטיים ברשות האוכלוסין .

10) עם סיום בחינת הבקשה תישלח הודעה בכתב למזמין בדבר המשך הטיפול בבקשה. לאחר המצאת כלל המסמכים הנדרשים במלואם, יוזמנו המבקש/ים ללשכה/לקונסוליה לשם הזדהות והצגת התיעוד המקורי ובהתאם לסעיף .ד 2. לעיל. ככל שניתן ובמועד הצגת התיעוד המקורי ייערך ראיון לבני הזוג.

11) **ביצוע הראיון יהא בהתאם לנוהל עריכת ראיונות 5.1.0013, ובין היתר לגבי המרכיבים המצטברים הבאים:**

א. כנות הקשר הזוגי בין המבקשים.

ב. קיום מרכז חיים משותף.

ג. היעדר מניעה ביטחונית או פלילית, לרבות עבר פלילי בחו"ל.

12) **<u>רישיון זמני במהלך הבדיקות:</u>**

לאחר קבלת כלל המסמכים בלשכה ניתן יהיה לאשר מתן רישיון זמני **שאינו נמנה בתקופת ההליך המדורג** לשם המשך הבדיקות וכפי שיפורט:

א. בשלב זה ולאחר שהומצאו המסמכים במלואם לרשות וככל שאין מניעה אחרת כמפורט בנוהל, ניתן לאשר למוזמן רישיון ישיבה מסוג ב/1 כללי למשך תקופה של עד 6 חודשים, אשר במהלכם תערכנה יתר הבדיקות כנדרש.

ב. כאשר המוזמן הינו תושב אזור, ניתן לאשר מתן היתר מת"ק לתקופה של עד 6 חודשים בכפוף להערות גורמים ותימסר לו ע"י הלשכה הפניה לקבלת היתר שהייה ממינהל התיאום והקישור (מת"ק) הרלבנטי ובמקביל יועבר דיווח על כך למת"ק. יודגש כי תעודת הזהות הפלסטינית תישאר בידי המוזמן.

ג. ככל שבעת הגשת הבקשה מחזיק המוזמן ברישיון תקף (ב/1 או א/5) שקיבל בהליך מדורג מכוח קשר זוגי קודם שנותק ומאחר שמדובר בהליך שהופסק, יש לבטל רשיונו הקיים בהתאם להוראות נוהל 5.2.0017 ולוודא סגירת הבקשות במערכת. לאחר מכן יינתן למוזמן רישיון מסוג ב/1 עד לסיום הבדיקות בבקשתו החדשה מכוח נוהל זה. מובהר בזאת כי ככל שתאושר הבקשה החדשה, יהא עליו להתחיל בהליך מדורג חדש מכוח בן הזוג החדש.

ד. אם נמצא כי בעת הגשת הבקשה המוזמן מחזיק ברישיון מסוג א/5 בתוקף שקיבל מטעמים הומניטריים או מכוח פסק דין או מכוח החלטת ממשלה או כאשר המוזמן הינו פליט מוכר, יישאר המוזמן ברישיונו הקיים ועד להחלטה בבקשה ניתן להאריך הרישיון מסוג א/5. ככל שתאושר הבקשה להליך המדורג יאחוז המוזמן ברישיון לישיבת ארעי א/5(בן זוג) בהתאם לתקופות הקבועות בנוהל זה הן לעניין אחיזה ברישיון מסוג ב/1 והן לעניין אחיזה ברישיון ארעי א/5.

ה. במידה והמוזמן שוהה ברישיון מסוג "ב/1 סיעודי" תקף, יש לדרוש מכתב מהמעסיק כי ידוע לו שהמוזמן הגיש בקשה להסדרת מעמד בישראל בהתאם לנוהל זה, והוא מעוניין להמשיך להעסיקו.

ו. כאשר מצורף קטין נלווה, יינתן לו רישיון מסוג א/2 לתקופה של עד 6 חודשים, למעט תושב אזור, ובכפוף לעמידת בקשתו בתנאי סעיף ד.2.י לעיל. ההחלטה תעודכן במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום.

ז. מסתנן בעל רישיון ס'-2(א)(5) שהגיש בקשה להליך מדורג מכוח נוהל זה ולא ניתן לאשר מעבר לרישיון מסוג ב/1 מסיבות שונות (מועד לקיום ראיון וכו') - בסמכות לשכת מינהל האוכלוסין האיזורית להאריך רישיון ס'-2(א)(5) לתקופה הנדרשת מבלי הצורך לשלוח אותו למינהל האכיפה להארכת האשרה. לעניין זה רישיון ס'-2(א)(5) הינו מקביל לרישיון תייר ב/2.

ח. **יודגש כי תקופת הרישיון כאמור לא תימנה כחלק מההליך המדורג.**

ה.3 <u>הטיפול במוזמן מבקש מקלט:</u>

ככל שהמוזמן הינו מבקש מקלט אשר **בקשתו הפרטנית למקלט מדיני הוגשה <u>לפני</u> הגשת הבקשה** למעמד מכוח נוהל זה ואשר טרם הוכרעה, יחולו התנאים הבאים:

1) מוזמן שהינו מבקש מקלט אשר המציא את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל, לא יחולו עליו תנאי פרק זה.

2) מבקש המקלט המוזמן ימציא את כל המסמכים שיש בידו על פי נוהל זה. ואולם, ככל שלא יעלה בידו להמציא את כלל המסמכים כאמור, יחל הטיפול בענייננו בהעדר המסמכים הנוספים, זאת עד ובכפוף להכרעה בבקשתו למקלט מדיני ולהוראות להלן.

3) המשך ההליכים לטיפול בבקשה יתנהל על פי נוהל זה בשינויים המחוייבים, לרבות בחינת כנות הקשר וכן בדיקות גורמים, בשים לב לתקופה בה שוהה המוזמן בישראל. ככל שיתרשם עובד הלשכה כי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים משותף בישראל ומקיימים קשר זוגי כן ואמיתי המצדיק מתן מעמד על פי הנוהל, ולא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זה, יאשר תחילתו של הליך מדורג ויעניק למוזמן רישיון מסוג ב/1. במקרים המתאימים ניתן לאשר מתן רישיון על גבי טופס על/11.

4) רישיון מסוג ב/1 שניתן מכוח נוהל זה ניתן להאריך עד לתקופה מקסימלית של 63 חודשים ברצף. לפני כל הארכת רישיון כאמור, יערוך עובד הלשכה את הבדיקות הנדרשות להוכחת כנות קשר, מרכז חיים, בחינת עדכניותה של הבקשה למקלט מול יחידת מבקשי מקלט והיעדר מניעות פליליות או בטחוניות לאישור הבקשה.

5) בתום תקופה של 63 חודשים ברצף בה שהה המבקש ברישיון מסוג ב/1 מכוח נוהל זה, בסמכות מנהל המרחב להורות על שדרוג מעמדו של המבקש למעמד של תושב ארעי מסוג א/5 בכפוף לתנאים הבאים:

- לא הוכרעה הבקשה למקלט שהוגשה על ידו.
- היעדר מניעה בטחונית או פלילית או כל מניעה אחרת לאישור הבקשה.
- עמידה בתנאי נוהל זה לקיום מרכז חיים וכנות קשר.

6) רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 יוארך בשנתיים בכל פעם בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה לקיום מרכז חיים, כנות קשר, בחינת עדכניות בקשת המקלט והיעדר מניעה וכל עוד בקשת המקלט טרם הוכרעה.

7) **יובהר כי שדרוג נוסף** של מי שמבקש מקלט מעבר לרישיון א/5 **יתאפשר רק לאחר** המצאת מלוא המסמכים הנדרשים לפי סעיף ד' או רק לאחר שהוכרעה הבקשה למקלט מדיני שאז ימשיך הטיפול בבקשה בהתאם לסעיף ה.10.ב לנוהל זה, בהתאם לעניין.

8) ככל שהמוזמן הגיש בקשה למקלט מדיני לאחר הגשת הבקשה למעמד מכח נוהל זה, ימציא המוזמן את כל המסמכים שיש בידו על פי הנדרש, לרבות מסמכים נוספים וכן יצרף מכתב הסבר ותימוכין לנטען בו וזאת בנוגע לסיבה בגינה הבקשה לקבלת מקלט מדיני הוגשה רק לאחר שנדרש להמציא מסמכים במסגרת הליך האחמ"ש. מצא עובד הלשכה כי בעניינו של המוזמן טעמים רלבנטיים ומוצדקים לעיכוב בהגשת בקשת המקלט יעביר הבקשה להחלטת מנהל המרחב שבסמכותו לפטור המוזמן מהמצאת המסמכים הנדרשים והמשך הטיפול בבקשה יהיה בהתאם. היה ועובד הלשכה לא מצא טעמים רלבנטיים ומוצדקים לעיכוב בגינו בקשת המקלט הוגשה רק לאחר שהוגשה בקשת האחמ"ש, יינתנו למבקש 6 חודשים לצורך המצאת מלוא המסמכים, כאשר בתקופה זו ניתן להאריך רישיונו בהתאם לנוהל 5.2.0012.

9) במקרה בו לאחר בחינת הבקשה עובד הלשכה התרשם בשלילה מכנות הקשר הנטען ו/או מאי קיום מרכז חיים משותף בישראל, או שישנה מניעה אחרת לאישור, יפעל על פי סעיפים ה.10.א בשינויים המחוייבים. קרי, ככל שתסורב הבקשה מכוח נוהל זה והבקשה למקלט מדיני טרם הוכרעה, אין לדרוש את יציאת המוזמן מן הארץ, אלא יש להודיע למבקשים בכתב כי הבקשה נדחית ולהפנות את המוזמן להמשך טיפול ביחידת מבקשי המקלט במשיב- RSD.

10) ככל שתוכרע הבקשה למקלט מדיני יש לפעול כלהלן:

10.א. **<u>נדחתה הבקשה למקלט מדיני-</u>**

10.א.1. המוזמן יידרש להשלים ולהגיש את כלל המסמכים הנדרשים על פי נוהל זה, זאת בתוך 45 ימים ממועד ההכרעה בבקשה למקלט מדיני. לצורך המצאת המסמכים ניתן להעניק רישיון מסוג ב/1 <u>מחוץ</u> להליך המדורג ובמידת הצורך אשרת חוזר.

ראש צוות אשרות רשאי, ככל שנתבקש לעשות כן, להאריך תקופה זו להמצאת מסמכים על פי שיקול דעתו ועד לתקופה מקסימלית של 12 חודשים בסה"כ באם שוכנע/התרשם כי נעשו מאמצים להמצאת המסמכים כאמור וכי הארכת התקופה תביא לקידום המצאת המסמכים הנדרשים על פי הנוהל.

10.א.2. ככל שיומצאו בתקופה האמורה כלל המסמכים, ימשיך הטיפול בבקשה על פי נוהל זה, תוך קיזוז התקופה בה שהה עד למועד זה המוזמן ברישיון ב/1 מכוח נוהל זה ובכפוף לבדיקות הקבועות לפי נוהל זה, ובכללן בחינת מרכז חיים, כנות קשר ועמדות גורמים.

10.א.3.במידה ולא יומצאו המסמכים הנדרשים בתקופה האמורה לעיל, יורה ראש צוות אשרות על סירוב הבקשה וסגירת תיק הבקשה. הודעה תימסר למבקשים.

10.ב. **<u>אושרה הבקשה למקלט מדיני וניתן למוזמן רישיון מסוג א/5 כפליט מוכר-</u>**

יימשך הטיפול על פי נוהל זה ללא דרישה להמצאת מסמכים, ובכפוף לבדיקות הקבועות בו, ובכללן בחינת מרכז חיים, כנות קשר, עמדות הגורמים ונסיבות עדכניות במדינת המוצא מול יחידת הטיפול במבקשי המקלט (RSD) והתמשכות הנסיבות שהיו בבסיס בקשת המקלט.

א. <u>הכרעה בבקשה להליך המדורג:</u>

1.א השתכנע עובד הלשכה שאכן מדובר בקשר זוגי בלעדי כן ואמיתי וכי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים משותף בישראל, ולא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זה, יאשר תחילתו של ההליך המדורג. במקרה בו ניתן על ידי מנהל המרחב פטור מהמצאת מסמך לצורך כניסה להליך המדורג, יש לודא שמעודכן במערכת הממוחשבת כי מתן הפטור מאותו מסמך הוא לצורך כניסה להליך בלבד בהתאם לנוהל זה ולא יהא תקף לבקשות אחרות ככל שיוגשו מטעמו בעתיד, לרבות בקשה להתאזרחות ככל שתוגש וכי נשלחה תשובה ברוח זו למבקש.

2.א במקרה בו לא מצא עובד הלשכה מקום לאשר הבקשה, יעבירה לבחינת ראש צוות אשרות בלשכה. ראש הצוות יבחן הבקשה על מכלול נסיבותיה, ובמידה שהתרשם בשלילה מכנות הקשר הזוגי ו/או מאי קיום מרכז חיים משותף בישראל או מבלעדיות הקשר, תסורב הבקשה. יחד עם זאת, ככל שקיים חשש לכנות הקשר, רשאי ראש הצוות במקרים המתאימים בהתאם לשיקול דעתו, להאריך תוקף רישיון קודם לחצי שנה נוספת אשר בסיומה תיבחן שוב כנות הקשר. לאחר מועד זה יש לקבל החלטה בבקשה לגופה.

ניתן להתנות אישור הבקשה בתחילת הליך מדורג בהפקדת ערבות (בנקאית/במזומן) כאשר גובה הערבות ייקבע בהתאם לנוהל ערבויות (5.1.0004). יודגש כי בסמכות מנהל הלשכה לדרוש כי הערבות הבנקאית תהא תקפה עד לסיומו של ההליך המדורג והכל בהתאם לנסיבות הייחודיות של הבקשה.

במקרים חריגים, בתום שנה ברישיון ב/1 או היתר מת"ק (שניתן במסגרת בדיקת הבקשה ובטרם אישורה) יש להעביר הבקשה למנהל המרחב לצורך התייעצות בדבר הארכת רישיון מסוג ב/1 לשנה נוספת אחת בטרם החלטה בבקשה. לאחר מועד זה יש לקבל החלטה בבקשה לגופה.

3.א במקרה בו הוחלט לסרב הבקשה על יסוד ממצאי הראיון, יש להזמין את שני בני הזוג ללשכה, ובהגיעם יש למסור להם הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאת המוזמן מן הארץ בתוך 30 ימים והקטין הנלווה, ככל שישנו, אשר בשוליה תצוין אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל 1.6.0001. במקרים בהם המוזמן שוהה באופן בלתי חוקי יש לדרוש יציאתו בתוך 14 ימים. העתק ממכתב הסירוב יועבר למינהל אכיפה וזרים וכן יש לסגור את הבקשה, לבטל את הרישיון ככל שניתן מכוח נוהל זה, להוסיף הגבלה מתאימה במערכת ולעדכן את סגירת התיק במערכת הממוחשבת.

4.א ככל שלא הגיעו בני הזוג ללשכה על אף שזומנו, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף הקודם, ואולם מכתב הסירוב יועבר למבקש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שנמסר בעת הגשת הבקשה ובמקביל בכתב ב"דואר רשום" שמספרו יתועד בגיליון הרישום (עפ"י מדבקת הדואר) ויתועד במערכת העתק הודעת הדוא"ל.

5.ו אם סורבה הבקשה בטרם החל ההליך המדורג או במהלכו, המבקשים יוכלו להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סרוב הלשכה / דחיית ערר פנימי/ החלטה שיפוטית המורה על דחיה או מחיקה של ההליך השיפוטי וכו') וזאת ככל שעמדו בתנאי ההחלטה שניתנה. במקרים בהם נדחתה הבקשה על הסף, בשל היעדר המצאת המסמכים הנדרשים, יש לנהוג בהתאם למפורט בסעיף ה.2 (8)

6.ו **<u>חריגים:</u>**

1) כאשר בני הזוג מוכיחים כי מאז סירוב בקשתם חל בעניינם שינוי נסיבות <u>מובהק</u>, תתאפשר הגשת בקשה חדשה גם במידה שלא חלפה שנה מן המועד בו סורבה בקשתם הקודמת, לפי החלטת מנהל הלשכה.

2) במידה שהמוזמן הגיש בקשה נוספת/מקבילה לקבלת מעמד בישראל בהתאם לנוהל אחר, למעט בקשה לקבלת מעמד פליט, בקשה לגיור או מכוח חוק השבות, המוזמן יתבקש לבחור הליך אחד בו תטופל בקשתו לקבלת מעמד בישראל וזאת באמצעות מכתב מפורט בו יצהיר באיזה הליך בוחר להמשיך הטיפול ומהן טענותיו והבקשה השנייה תיסגר.

3) ישראלי ומוזמנת או ישראלית ומוזמן המצויים בהליך מדורג מכוח חיים משותפים בהתאם ל"נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין" (נוהל מס' 5.2.0009) ונישאים במהלך ההליך, רשאים לאחר נישואיהם להגיש בקשה בהתאם לנוהל זה ולהסב את ההליך המדורג להליך מדורג של בני זוג נשואים, ללא גביית תשלום אגרה נוסף ובכפוף לעמידתם בהוראות נוהל זה, וכמפורט להלן:

- ככל שהמוזמן עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו רישיון ב/1 מכוח ההליך המדורג במסגרת חיים משותפים, ישודרג מעמדו לרישיון ישיבת ארעי מסוג א/5 והמשך הטיפול בו יהיה בהתאם למפורט בנוהל זה, אך בכל מקרה עליו להשלים את כל תקופת ההליך המדורג.

- ככל שהמוזמן עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו רישיון ארעי מסוג א/5 מכוח ההליך המדורג במסגרת חיים משותפים - יש להמשיך הטיפול בהתאם למפורט בנוהל זה, ואולם עליו להשלים 4 שנים של רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 מהמועד בו ניתן לו לראשונה רישיון זה.

ז. ההליך המדורג:

1.ז לאחר אישור הבקשה, למעט בבקשה של תושב אזור, יינתן למוזמן ולקטין הנלווה ככל שצורף לבקשה רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5. רישיון הארעי יינתן לראשונה לשנה אחת ועד לתקופה כוללת של 4 שנים ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה ובהיעדר מניעה. מעמדו של הקטין הנלווה יוארך בכפוף להארכת המעמד של הורהו ובהתאם לתנאי נוהל זה.

2.ז בעת מתן רישיון מסוג א/5 לראשונה, יש למלא שאלון מרשם, להקימו בתיק אדם ברישום חדש, לבצע קישור תיקים לדרכונו של המוזמן, להנפיק לו תעודת זהות, לעדכן המערכת הממוחשבת ולסרוק כלל החומר לארכיון הממוחשב.

3.ז מוזמן שהנו תושב האזור, תימסר לו ע"י הלשכה הפניה לקבלת היתר שהייה ממינהל התיאום והקישור (מת"ק) (אש/145) הרלבנטי ובמקביל יועבר דיווח על כך למת"ק. יודגש כי תעודת הזהות הפלסטינית תישאר בידי המוזמן.

לקטין נלווה תושב האזור שגילו מתחת לגיל 14 בעת הגשת הבקשה - יינתן רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנתיים שיוארך מעת לעת בכפוף לבדיקות הנדרשות. **<u>מעמד זה לא ישודרג.</u>**

לקטין נלווה תושב האזור שגילו מעל לגיל 14 בעת הגשת הבקשה - יינתן היתר מת"ק שיוארך מעת לעת בכפוף לבדיקות הנדרשות. **<u>מעמד זה לא ישודרג.</u>**

יובהר כי מעמדו של הקטין הנלווה יוארך בכפוף להארכת המעמד של הורהו ובהתאם לתנאי נוהל זה.

4.ז מתן והארכת תוקף רישיון למוזמן מכוח נוהל זה:

א. בכפוף לעמידה בכל תנאי נוהל זה לעניין הוכחת כנות קשר, בלעדיות הקשר ומרכז חיים משותף בישראל, לרבות הצגת מלוא המסמכים והיעדר מניעות - בסמכות עובד הלשכה לאשר מתן רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 (למוזמן שאינו תושב אזור) או היתר מת"ק (למוזמן תושב אזור) לראשונה מכוח נוהל זה ווזאת לתקופה של שנה.

ב. בתום השנה כמפורט לעיל, בסמכות עובד הלשכה לאשר הארכת רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5. הארכת הרישיון החל מהשנה השנייה תהא לתקופה של עד שנתיים וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הדרושים בנהלי הרשות ובכלל זה גם בהיעדר מניעה ביטחונית ופלילית, היעדר שינוי נסיבות ובחינה מעמיקה של כנות הקשר הזוגי הניטען. יש לעדכן במערכת הממוחשבת בדבר ההחלטה וגם בתיקו של המוזמן – חוצץ רישיון.

ג. לאחר ארבע שנים בהן המבקש, שאינו תושב אזור, אוחז ברישיון תושב ארעי מסוג א/5 מכוח נוהל זה, יוכל להגיש בקשה לסיום ההליך המדורג ובתנאי שיעמוד בכלל התנאים, בהיעדר מניעה ובכפוף לעמידה בתנאי פרק ח' לנוהל זה.

ד. תושב אזור שהגיש בקשה למעמד מכוח נוהל זה לפני יום 31.12.2006 ובקשתו אושרה והוא מחזיק בהיתרי מת"ק מכוח בקשה זו, ניתן לאשר מתן היתר מת"ק לשנתיים וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הדרושים להארכת תוקף רישיון/ היתר מת"ק, בהעדר מניעה ביטחונית ופלילית, ובכפוף לשינוי נסיבות ככל שיתעוררו בעניינו של המבקש.

ה. תושב אזור אשר אוחז ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 שניתן לו ובכפוף לעמידה בהוראות חוק הוראת השעה ובשאר תנאי נוהל זה, בסמכות עובד הלשכה לאשר הארכת רישיונו לתקופה של שנתיים בכל פעם.

5.ז לתושב אזור אשר החל בהליך המדורג טרם כניסת הוראת השעה לתוקף וקיבל מכוחו רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 אשר תוקפו מוארך מאז, יוענק הרישיון ללא הנפקת מדבקה והדבקתה בדרכון הפלסטינאי, אלא תעודת זהות עם תוקף הרישיון בלבד.

6.ז תושבי אזור השוהים בישראל כדין בהיתרי מת"ק מכוח חוק 10 שנים לפחות, נשים מעל גיל 40 וגברים שהם מעל גיל 50 והם בני זוג של ישראלי, יוכלו להגיש בקשה לשדרוג מעמדם לרישיון של תושב ארעי מסוג א/5. השדרוג ייעשה בכפוף לעמידה בתנאים הדרושים לשם בחינת בקשות מעין אלה, ובכלל זה הוכחת מרכז חיים בישראל, הוכחת כנות קשר הנישואין והמשך קיומו, וכן היעדר מניעה ביטחונית ופלילית פרטנית.

7.ז למוזמנים בעלי דרכון ירדני זמני אין להנפיק ולהדביק מדבקת רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 בדרכוניהם הירדנים ויש להסתפק במתן תעודת זהות ארעית בציון תוקף הרישיון ועדכון הקובץ בהתאם.

8.ז יודגש כי **שלושה חודשים לפני תום תוקפו של כל רישיון** - על המבקשים להגיש בקשה באופן מקוון להארכת תוקפו של הרישיון שניתן מכוח נוהל זה. ככל ויעברו 180 יום ממועד פקיעת הרישיון של המוזמן, לא תתאפשר הגשת בקשה להארכת תוקף הרישיון והיא תיסגר אוטומטית ללא הודעה למבקשים אלא **המערכת המקוונת תאפשר רק הגשת בקשה חדשה**.

כן יובהר כי באחריות המבקשים להודיע לרשות האוכלוסין וההגירה על כל שינוי שחל בעניינם ביחס למידע שנמסר על ידם בעבר, גם אם טרם תם תוקף הרשיון, לרבות הודעה על ניתוק הקשר.

9.ז לאחר קבלת הבקשה להארכת תוקף הרישיון כאמור הלשכה תקבע למבקשים תור לפגישה במחלקת אשרות להמשך הטיפול בעניינם במועד שלא יאוחר משלושה חודשים מיום פנייתם. ככל שלאחר קיום הפגישה עימם במחלקת אשרות לא ניתן יהיה לקבל לאלתר החלטה בבקשתם להארכת הרישיון, למרות שהמבקש פעל כנדרש בהתאם להוראות נוהל זה, יוארך תוקף הרישיון שבידו לתקופה של חצי שנה בכפוף להיעדר הערות גורמים.

10.ז **לפני כל הארכת תוקף רישיון בהתאם לנוהל זה** (ב/1, היתר מת"ק, א/5, תושבות קבע ,לפי העניין), ייערך ראיון לשני בני הזוג וכן תיערכנה בדיקות עדכניות של כנות קשר הנישואין והמשך קיומו, קיום מרכז חיים משותף בישראל והיעדר מניעת גורמים (ביחס למבקשים ולקטינים נלווים שגילם עולה על 14) ותידרש הצגת דרכון זר תקף (לשנתיים לפחות) ממועד מתן הארכת הרישיון.

11.ז במקרה בו נותק הקשר בין בני הזוג או במקרה בו בן הזוג הישראלי נפטר, יש לפעול על פי נוהל הפסקת הליך מדורג הרלבנטי (5.2.0017 או 5.2.0019).

12.ז מנהל המרחב רשאי בנסיבות מיוחדות, לרבות במקרים בהם הוכח קשר זוגי מבוסס עוד קודם להגשת הבקשה ועל פי שיקול דעתו, לקצר כל תקופה שנקבעה על פי נוהל זה ולא יותר ממחצית תקופה זו, מטעמים מיוחדים שייתועדו בגיליון הרישום.

13.ז במקרה בו ההליך הופסק מסיבה כלשהי ובדרכונו של המוזמן מצוי רישיון תקף מכוח נוהל זה, על עובד הלשכה לבטל האשרה/רישיון במערכת הממוחשבת וכן בשני קווים מלוכסנים ולהטביע חותמת רשות האוכלוסין וחותמת "מבוטל- Cancel" על גבי המדבקה. אם לא הגיע המוזמן ללשכה יש לשלוח לו מכתב לכתובתו הידועה וכפי שנמסרה בבקשה המקוונת ובנוסף "בדואר רשום" ולהודיע לו כי רישיונו בוטל ונדרש לעזוב את ישראל עד למועד שהוחלט. במקרים בהם מצוי מסמך נסיעה לא תקף למוזמן / אין מסמך נסיעה, מנהל הלשכה רשאי לאשר תמי"ל ליציאה מן הארץ ללא אשרת חוזר.

ח. סיום ההליך

1.ח בתום התקופה של ההליך המדורג, באפשרות בני הזוג להגיש בקשה לשדרוג מעמד למוזמן שתיבחן כלהלן:

1) מוזמן שאינו תושב האזור מחויב להודיע ללשכה 3 חודשים לפני תום 4 שנות שהייתו ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 ולאחר בירור שערך עם נציגות מדינתו, איזה מעמד הוא מבקש לקבל בתום ההליך המדורג - אזרחות ישראלית או רישיון לישיבת קבע.

2) הגשת הבקשה מותנית בנוכחות אישית של שני בני הזוג.

3) הבקשה תטופל בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית בה התנהל תיקם של המבקשים עד כה.

4) פקיד הלשכה יוודא כי הומצאו מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל זה מתחילתו ועד סופו. יודגש, לא יתאפשר סיום ההליך המדורג במתן אזרחות מבלי שהומצאו מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל. במקרה ומנהל מרחב אישר כניסה להליך מדורג ללא המצאת מלוא המסמכים המשך הליך יהיה בהתאם למפורט בסעיף ה.2.(8) כאשר ככל שלא הומצאו כלל המסמכים במועד הבקשה לסיום ההליך, יוכל לקבל המוזמן רישיון לישיבת קבע בלבד בסיומו.

5) יש לפתוח במערכת הממוחשבת בקשה ממוחשבת **חדשה** מסוג תושב קבע/התאזרחות. וככל שלבסוף תאושר הבקשה יש לסגור את שתי הבקשות.

6) אם במהלך תקופת ההליך המדורג המוזמן לא ביצע עדכון מצב אישי במדינת מוצאו, יידרש המוזמן להמציא פעם נוספת תעודה עדכנית בדבר מצבו האישי במדינת המוצא שהונפקה בחצי שנה האחרונה, מקורית מאומתת ומתורגמת.

7) יש לערוך בחינה עדכנית מעמיקה ומדוקדקת של קיומו וכנותו של הקשר הזוגי, בלעדיותו וקיומו של מרכז חיים משותף בישראל וקבלת עמדות גורמים עדכניות לשדרוג המעמד ובהתאם להוראות נוהל זה. יש לבדוק כי לא חל כל שינוי בנסיבות הבקשה ושאין הגבלה למתן שירות. ככל שקיימת מניעה פלילית או ביטחונית, יש לפעול בהתאם לנוהל הערות גורמים (5.2.0015).

בכלל זה, ככל ומצורף לבקשה קטין נלווה, יש לבדוק את גיל הקטין הנלווה ולוודא כי לא מצויה בתיק הודעת התנגדות מצד הורהו הנוסף של הקטין למתן אזרחות ישראלית/תושבות קבע לקטין. ככל שהקטין הנלווה בגר במהלך תקופת ההליך המדורג, עליו להגיש בקשה נפרדת למעמד קבע/התאזרחות ולעמוד בתנאים החלים על הורהו המוזמן ובמסגרת הטיפול בבקשתו יש לבחון, בין היתר, את מרכז חייו של הקטין שבגר וזיקותיו להורה שאליו נלווה.

יודגש כי לא תאושר בקשתו של קטין נלווה לתושבות קבע/התאזרחות ככל שלא השלים לפחות שנתיים ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 או אם קיימת בעניין הקטין שבגר מניעה פלילית או ביטחונית ויש לפעול בהתאם לנוהל הערות גורמים.

8) יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות להתרשמות מכנות הקשר, מרכז החיים בישראל וכוונת השתקעות העתידית בישראל. יש לוודא נוכחות וחתימת שני בני הזוג על הבקשה ולוודא שכל המסמכים הומצאו וכל הבדיקות הנדרשות נערכו. פרטי הבקשה יעודכנו במערכת הממוחשבת וכן בגיליונות הרישום של הישראלי והמוזמן וכן בגיליון של הקטין הנלווה, ככל שקיים בבקשה.

9) בהתאם להוראת שעה, אין לשדרג את מעמדו של מוזמן שהנו תושב אזור או נתין אחת המדינות המנויות בתוספת, וניתן להמשיך ולהאריך מדי שנה את תוקף ההיתר או הרישיון המצוי בידו.

10) ככלל, זר שקיבל מעמד בישראל (אזרחות ישראלית/תושבות קבע) במרמה ו/או בוטל מעמדו, אינו זכאי לקבלת אזרחות מכוח נוהל זה בסיומו של ההליך המדורג, אלא יוכל לקבל לכל היותר רישיון לישיבת קבע בישראל.

11) ככל שלא מתמלאים כל תנאי הבקשה לשדרוג המעמד של המוזמן לתושבות קבע/ התאזרחות, או כאשר מתעורר ספק בנוגע לכנות הקשר או בלעדיות הקשר או לקיום מרכז חיים בישראל, רשאי מנהל הלשכה לאשר הארכה בשנה נוספת של הרישיון לישיבת ארעי מסוג א/5.

היה ובתום שנת ההארכה עדיין קיימת מניעה/ספק לאישור הבקשה, ככל שמדובר בבקשה לסיום הליך ברישיון לישיבת קבע, תועבר הבקשה להחלטה סופית של מנהל הלשכה ואילו ככל שמדובר בבקשה לסיום הליך בהתאזרחות תועבר הבקשה לבחינת ומתן החלטה סופית למנהל המרחב.

2.ח <u>הטיפול בבקשת המוזמן לרישיון לישיבת קבע:</u>

ככל שמתמלאים כל התנאים לקבלת מעמד תושבות קבע, בסמכות ראש צוות אשרות לאשר סיומו של ההליך המדורג. המשך הטיפול למתן תושבות קבע יהא בהתאם להוראות נוהל מתן רשיון לישיבת קבע (5.2.0023).

3.ח <u>הטיפול בבקשת המוזמן לאזרחות ישראלית:</u>

1) ככל שמתמלאים כל תנאי ההתאזרחות, לרבות שהייה בישראל במשך 3 שנים מתוך 4 ומתוכן שנתיים אחרונות ברציפות (למעט חופשות קצרות) או בהתאמה להחלטה בדבר קיצור ההליך המדורג בהתאם למפורט בנוהל זה, בסמכות מנהל הלשכה לאשר סיום ההליך המדורג והעברת הבקשה לשלב ההתאזרחות.

2) על המוזמן לעמוד בכל תנאי ההתאזרחות על פי סעיף 7 לחוק האזרחות ויש לפעול בהתאם להוראות "נוהל הטיפול בבקשות להתאזרחות לפי סעיפים 8,6,5 לחוק האזרחות" (נוהל מס 4.4.0001), למעט הדרישה לוויתור על אזרחות קודמת וידיעת מה את השפה העברית, תוך התאמה להחלטה בדבר קיצור ההליך המדורג.

3) בסמכות מנהל הלשכה לאשר את הבקשה. במקרה בו אושרה הבקשה יוזמנו המבקש והקטין הנלווה מעל גיל 16 (באם נלווה) בכתב להצהרת אמונים בהתאם לנוהל 4.4.0006.

4) יש לתייק את כל החומר בתיק האישי של התושב ובתיקי הנלווים.

5) במקרה בו סורבה הבקשה – יש לשלוח תשובת סירוב מנומקת בכתב בציון האפשרות להגשת ערר בהתאם לנוהל 1.6.0001 .

6) לאחר השלמת פעולת הצהרת האמונים ניתן לאשר ההתאזרחות. יש **לוודא כי שני בני הזוג יהיו נוכחים** במועד הצהרת האמונים ומתן האזרחות.

7) יש לשנות למוזמן את סמל האזרחות בקובץ ל- 40, לקטינים סמל אזרחות 44, ולנלווה שבגר תוך כדי ההליך סמל אזרחות 40 (בתוספת הערת "אחר" - קטין שבגר).

8) יש להנפיק תעודת זהות חדשה וכן ספח חדש בציון האזרחות הישראלית.

4.ח עם תום הטיפול בבקשה יש לתייק התיקים בארכיב ולסגור את שתי הבקשות במערכת הממוחשבת.

5.ח ככל שבן הזוג המתאזרח מבקש דרכון ישראלי, יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בבקשה לדרכון למתאזרח (3.3.0004).

ט. <u>תחולה:</u>

בקשות חדשות או בקשות להארכת תוקף הרישיון ו/או בקשות לשדרוג מעמד מכוח נוהל זה, או בקשות לסיום ההליך המדורג אשר הוגשו לפני מועד עדכון הנוהל וטרם התקבלה החלטה לגביהן וכל עוד לא הסתיים ההליך המדורג – תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה.

י. <u>החוק וסעיפיו</u>

סעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952.

חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.

יא. <u>נספחים</u>

5.יא <u>מכתב בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן/בת זוג זר/ה הנשוי/אה לישראלי.(אש/6 עמוד 1)</u>
6.יא <u>בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (אש/6 עמוד 2)</u>
7.יא <u>המשך בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (אש/6 עמוד 3)</u>
8.יא <u>הצהרת בן הזוג המזמין.(אש/6 עמוד 4)</u>
9.יא <u>הצהרת בן הזוג המוזמן.(אש/6 עמוד 5)</u>
10.יא <u>תצהיר נספח להסכם שכ"ד.(אש/6 עמוד 6)</u>
11.יא <u>סיכום תיק ישיבת קבע – הליך מדורג חלק א' (אש/7 עמוד 1)</u>
12.יא <u>סיכום תיק התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק האזרחות – הליך מדורג חלק (אש/7 עמוד 2)</u>
13.יא <u>טופס הפנייה למת"ק אש/145</u>

יא.14 אש/9 - בקשה להארכת רישיון ישיבה מסוג מת"ק

יא.15 הודעת סירוב על הסף – נספח ג'

יא.16 טופס קורות חיים מלא